

מסורת הש"ס

א) וכתובות לר. צ"ק ע"א.
ב) נקדושין טו:; ג) נלקמן קמ. יומא סו: קדושין טז:; ד) וייקרא כג; ה) ווע"ע מוס' פסחים כא: ד"ה ליכתוב; ו) וועין מוס' תמורה ד: ד"ה רבא וגו'; ז) וועין מוס' כתובות לד. ד"ה אמר קרא ומוס' צ"ק ע"א. ד"ה מה קודש וכו' כתבו מירון נכון; ח) עיין מהר"ם המשך דברי המוס'; ט) נצ"ל ק"ו; י) עמ"ש רש"י קדושין ט: ד"ה רבא אמר וכו' וקרא דלמך לעיל וכו' אסמכתא בעלמא היא עב"ל;



הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה כל וכו' וי"ל מדרשיר:
ב) ד"ה מוס' וכו' וי"ל דלא שייך לאסור מל:



הגהות מהר"י לנדא

א) תור"ה כל שמיעבתי לך וכו' ואי"ת כורס און כסור ליתסר. נכתב על הגליון ע"י פרש"י בחומש פרשת ראה בפקוק לא תאכל כל תועבה ובמורמי שס וע"י במוס' בכורות דף לז ע"א בתד"ה ומו קנים ר"ה:



הגהות מהר"ב רנשבורג

א) תור"ה מורש וכו' ולגבי מנא לן. י"ב עיין מור דף ל"ה ע"א רש"י בד"ה מן הכנסים וכו' ומוס' שם ד"ה רבא אמר וכו' ודו"ק:
ב) בא"ד ואי"ת ובסמוך פירך וכו' כ"ל:

מעשה שנת. כגון המצבל בשנת ליתסרו באכילה לכל ישראל דהא הוהרמך למעבו ולהתרחק ממנו ואן תנן במזיד לא יאכל הוא משום קנס אבל אחרים אוכלין בפ"ק (לעיל טו.):
ליספרו. הזרעים והדישה דהא הרחקתך מהם כל הנך דקאמר ליתסרו באכילה ובהנאה קאמר **ליתסרו: הני לא כ"ש**. אבל בצשר בחלב לא אמרין האי ק"ו דהא כתיב לא תאכל כל שמיעבתי לך ומסתברא דליסורא דקרא עליה קאמר דהא אכיל תועבה גופה אבל האי לא אכיל החרשה עצמה אלא הבא ממנה והחוסס והדש נמי לאו חסימה גופה קאכיל אלא מעשה הבא על ידה וילפינן משנת דאין הבא מכחה קדש: **כלאי זרעים**. הן עצמן תועבה וליתסרו: **כלאים**. אסירי לגבזה דמניא שור או כשז או עז^א פרט לכלאים בגמרא דהשוחט (לעיל לח:). **אוסא ואס בנו**. אינו אלא מחוסר זמן שהיוס אסור ומחר מותר: **שילוח הקן ליספר**. כגון נטל את האס מעל הצנים וצא לפנינו ומייבטוהו לשלח דמתן לקמן (דף קמא). משלח ואינו לוקה תאסר לאכילה עולמית דהא נעצדה זה עזירה: **לא אמרה טורה שלח לתקלה**. דהשוחט (לעיל לח:). **אוסא ואס בנו** לא תקח האס והדר שלח תשלח דאס לקחת אותה חוזר ושלחה ואס היתה אסורה לא היה אומר לך שלמנה ויכשלו זה בני אדם וה"ה דמניא למימר נמי בכל הני מה שנת דחמיירא כו' ומיניה מידי דמשכח פירוקא מגופיה לא יליף מאחרניי לישא אחרניא שילוח הקן ליתסר כל שילוח הקן ליתסר האס לעולם ואפילו שלחה דהא כל שמיעבתי לך הרי הוא לך לעולם בצל תאכל והרי אסרתיה לך באותה שעה וזה נראה לי עיקר דהא לא קאמר רב אשי דכל דבר שנעצדה צו עזירה ומתחלה הוא מותר אסור דאס כן הוורש צבור וחמור והמרביע כלאים והחוסס יאסרו בזהמות ואן לא פרכיין מניייהו מידי אלא מן היוצא מהן: **שהוא כזה**. שאסור באכילה כזה:

עכורה

פי' מעוך וכמות ונתוק וכרות אבל אתה מקריב קדשים שנעצדה בהן עזירה ואי"ת חרשים והדישה ליתסרו דמקרא דאלה על כרחך לך מיתסרו לגבזה אלא בעלי חיים דאי כל מילי אי"כ כל מעשה שנת נמי תיפוק ליה מאלה ול"ל היא קדש וי"ל דלא שייך וי" מכל שמיעבתי לך חרשים והדישה דלא תחסוס אסור משום בזהמה וכן לא תחרוש ולא משום חרישה וזריעה דאפילו בלאו חרישה אסור להנהיג צבור וחמור ב^א ואי"ת ובסמוך בסוגיין פריך שילוח הקן ליתסר תיפוק ליה דאף לגבזה שרי מהאי קרא דאלה וי"ל דקרא דאלה בזהמה כתיב ולא בעופות ועוף מזהמה לא אחי משום דאין גדלות וקטנות פוסל בזהמה כמו בתורים ובני יונה וי" ואי"ת למה לי קרא דאלה הא מדאינטריך קרא בפרק כל האסורין (תמורה כז:). מן הבהמה להוציא הרובע והנרע מכלל דשאר קדשים שנעצדה בהן עזירה לא אסירי מכל שמיעבמי וכו' תימא דלא אחא מן הבהמה אלא לאשמעיין מכלל דלהדיוט שרי ולא מיתסר מכל שמיעבמי מ"מ גילף חורש צבור וחמור וחוסס פי פרה בקי^א מרובע וגרבע דבמייתה ושרי להדיוט וי"ל דאי לאו אלה הוה אסריין להו מדכתיב מן הבקר כי היכי דממעטיין מיניה נעצד ואי"ת ספרים דגרסי ומה שנת דחמיירא אמרת היא קדש ואין מעשיה קדש הני לא כל שכן וכן גרים בקוונטרס ופי' דבצשר וחלב לא אמרין האי וי"ת קושרא דמסתברא דכל שמיעבמי עליה רמיין דקא אכיל תועבה גופה אבל האי לא אכיל החרשה עצמה וכן חוסס לאו חסימה גופה קאכיל אלא הבא על ידה ממנה וילפינן משנת דאין הבא מכחה קודש וקשה דלמה לא יחשב צישול של שנת תועבה גופה כמו צישול של צשר בחלב וגראה דהיינו טעמא משום דבצשר בחלב הצישול ניכר אבל מעשה שנת אין ניכר שנעשה בשנת ואותו ואת בנו ושילוח הקן דפריך ליה מניייהו ז"ל דניכר בהם האיסור יותר ממה שניכר בחורש צבור וחמור וחוסס פי פרה ודש זה: **פן** תקדש פן תוקד **אש**. ואי"ת והא אינטריך לאשמועיין דמזותו בשריפה הא כלאי זרעים אין מזותן בשריפה אבל בהנאה אסירי וי"ל דבלאו הכי פריך שפיר אי"ג ליכתוב פן תשרף ומדכתיב תקדש משמע דאתא לאסור הנאה כקדש: **בכלאי זרעים באביד"ה אסירי בהנאה שרו**. ואי"ת לקמן (דף קטז.) גבי מעביר עיץ דלא מיתסר כי אס בזהסיף מאחים אבל לא הוסיף שרי באכילה מדכתיב תרי קראי המלאה והזרע נימא ה"מ בהנאה אבל באכילה אסירי מכל שמעבמי לך כדבעי למימר הכא וי"ל דמאחר דאשכחן כלאי זרעים דשרו באכילה דאיתקוש לבהמה וכלאי הכרס אסורין אס כן סברא הוא בלא הוסיף כיון דלא מיתסר לגמרי כשאר כל כלאי הכרס יש לו להמיר אף באכילה כמו בכלאי זרעים: **מדאסר רחמנא בכלאים לגבוה מבכל דלהדיוט שרי**. ואי"ת ודלמא אינטריך קרא להקדישה ואח"כ הרציעה כלאים כדאמר פרק כל האסורים (תמורה כט.) גבי טרפה דאינטריך לאסור לגבזה היכא דהקדישה ואח"כ נטרפה וי"ל דמ"מ הכא אי אמיינן למיסר של הדיוט מכל שמעבמי לך כ"ש דלגבזה אסירא מכל שמעבמי לך אע"ג דהוקדש תחלה וכן וי"ל גבי אותו ואת בנו בסמוך אי נמי מדגלי לך בטרפה שאין חילוק ה"ה בכלאים ומחוסר זמן: **מדאסר רחמנא מחוסר זמן לגבוה**. דכתיב ומיוס השמיני והלאה ירצה דלמר לעיל בפרק אותו ואת בנו (דף פא.) נתקו הכתוב ללאו דאותו ואת בנו לעשה: **לא אמרה תורה שאל תקד"ה**. תימה דשרינן הכא מהא סברא בלא שום קרא ובסוף פרק שני דקדושין (דף נז.) גבי כפרי מזרוע דריש כל כפור טהורה תאכלנו לרבות המשולחם וזאת אשר לא תאכלנו לרבות השחוטה ופריך ואיפוך אנא ומשני רבא לא אמרה תורה שלח לתקלה והשתא למה לן קרא וי"דכל כפור טהורה תאכלנו להמיר דהכא שרינן מהאי טעמא שילוח הקן וי"ל דהתם כיוון דכתיב לא תאכלנו לאסור האחת הוה אמיינא דאיך נמי אסירא משום דאתקוש כפרים אהדדי ולא הוה שרינן מטעם דלא אמרה תורה שלח לתקלה אי לאו דאיכא עדיין יתורא דכל כפור טהורה תאכלנו ולא דמי לכל שמעבמי לך דהכא דלא כתיב בזהדיא אשלוח הקן ומהך סברא איכא לאוקומי במילי אחרניי:

פי' מעוך וכמות ונתוק וכרות אבל אתה מקריב קדשים שנעצדה בהן עזירה ואי"ת חרשים והדישה ליתסרו דמקרא דאלה על כרחך לך מיתסרו לגבזה אלא בעלי חיים דאי כל מילי אי"כ כל מעשה שנת נמי תיפוק ליה מאלה ול"ל היא קדש וי"ל דלא שייך וי" מכל שמיעבתי לך חרשים והדישה דלא תחסוס אסור משום בזהמה וכן לא תחרוש ולא משום חרישה וזריעה דאפילו בלאו חרישה אסור להנהיג צבור וחמור ב^א ואי"ת ובסמוך בסוגיין פריך שילוח הקן ליתסר תיפוק ליה דאף לגבזה שרי מהאי קרא דאלה וי"ל דקרא דאלה בזהמה כתיב ולא בעופות ועוף מזהמה לא אחי משום דאין גדלות וקטנות פוסל בזהמה כמו בתורים ובני יונה וי" ואי"ת למה לי קרא דאלה הא מדאינטריך קרא בפרק כל האסורין (תמורה כז:). מן הבהמה להוציא הרובע והנרע מכלל דשאר קדשים שנעצדה בהן עזירה לא אסירי מכל שמיעבמי וכו' תימא דלא אחא מן הבהמה אלא לאשמעיין מכלל דלהדיוט שרי ולא מיתסר מכל שמיעבמי מ"מ גילף חורש צבור וחמור וחוסס פי פרה בקי^א מרובע וגרבע דבמייתה ושרי להדיוט וי"ל דאי לאו אלה הוה אסריין להו מדכתיב מן הבקר כי היכי דממעטיין מיניה נעצד ואי"ת ספרים דגרסי ומה שנת דחמיירא אמרת היא קדש ואין מעשיה קדש הני לא כל שכן וכן גרים בקוונטרס ופי' דבצשר וחלב לא אמרין האי וי"ת קושרא דמסתברא דכל שמיעבמי עליה רמיין דקא אכיל תועבה גופה אבל האי לא אכיל החרשה עצמה וכן חוסס לאו חסימה גופה קאכיל אלא הבא על ידה ממנה וילפינן משנת דאין הבא מכחה קודש וקשה דלמה לא יחשב צישול של שנת תועבה גופה כמו צישול של צשר בחלב וגראה דהיינו טעמא משום דבצשר בחלב הצישול ניכר אבל מעשה שנת אין ניכר שנעשה בשנת ואותו ואת בנו ושילוח הקן דפריך ליה מניייהו ז"ל דניכר בהם האיסור יותר ממה שניכר בחורש צבור וחמור וחוסס פי פרה ודש זה: **פן** תקדש פן תוקד **אש**. ואי"ת והא אינטריך לאשמועיין דמזותו בשריפה הא כלאי זרעים אין מזותן בשריפה אבל בהנאה אסירי וי"ל דבלאו הכי פריך שפיר אי"ג ליכתוב פן תשרף ומדכתיב תקדש משמע דאתא לאסור הנאה כקדש: **בכלאי זרעים באביד"ה אסירי בהנאה שרו**. ואי"ת לקמן (דף קטז.) גבי מעביר עיץ דלא מיתסר כי אס בזהוסיף מאחים אבל לא הוסיף שרי באכילה מדכתיב תרי קראי המלאה והזרע נימא ה"מ בהנאה אבל באכילה אסירי מכל שמעבמי לך כדבעי למימר הכא וי"ל דמאחר דאשכחן כלאי זרעים דשרו באכילה דאיתקוש לבהמה וכלאי הכרס אסורין אס כן סברא הוא בלא הוסיף כיון דלא מיתסר לגמרי כשאר כל כלאי הכרס יש לו להמיר אף באכילה כמו בכלאי זרעים: **מדאסר רחמנא בכלאים לגבוה מבכל דלהדיוט שרי**. ואי"ת ודלמא אינטריך קרא להקדישה ואח"כ הרציעה כלאים כדאמר פרק כל האסורים (תמורה כט.) גבי טרפה דאינטריך לאסור לגבזה היכא דהקדישה ואח"כ נטרפה וי"ל דמ"מ הכא אי אמיינן למיסר של הדיוט מכל שמעבמי לך כ"ש דלגבזה אסירא מכל שמעבמי לך אע"ג דהוקדש תחלה וכן וי"ל גבי אותו ואת בנו בסמוך אי נמי מדגלי לך בטרפה שאין חילוק ה"ה בכלאים ומחוסר זמן: **מדאסר רחמנא מחוסר זמן לגבוה**. דכתיב ומיוס השמיני והלאה ירצה דלמר לעיל בפרק אותו ואת בנו (דף פא.) נתקו הכתוב ללאו דאותו ואת בנו לעשה: **לא אמרה תורה שאל תקד"ה**. תימה דשרינן הכא מהא סברא בלא שום קרא ובסוף פרק שני דקדושין (דף נז.) גבי כפרי מזרוע דריש כל כפור טהורה תאכלנו לרבות המשולחם וזאת אשר לא תאכלנו לרבות השחוטה ופריך ואיפוך אנא ומשני רבא לא אמרה תורה שלח לתקלה והשתא למה לן קרא וי"דכל כפור טהורה תאכלנו להמיר דהכא שרינן מהאי טעמא שילוח הקן וי"ל דהתם כיוון דכתיב לא תאכלנו לאסור האחת הוה אמיינא דאיך נמי אסירא משום דאתקוש כפרים אהדדי ולא הוה שרינן מטעם דלא אמרה תורה שלח לתקלה אי לאו דאיכא עדיין יתורא דכל כפור טהורה תאכלנו ולא דמי לכל שמעבמי לך דהכא דלא כתיב בזהדיא אשלוח הקן ומהך סברא איכא לאוקומי במילי אחרניי:

שאין ת"ע מבוש"ל. לית ליה לר"ל הנך דרשות דדרשינן בסוף פרק כל שעה (פסחים דף מא.) מיניה כלאו ואח"כ צשלו או לשאר משקים כו':

כל הבשר פרק שמיני חולין

קטו.

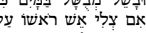
תורה אור השלם

1. ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחללי'ה מות יומת כי כל זעזעה בה מלאכה וְהַרְתָּה הַנֶּפֶשׁ הַזֹּאת מִקֶּרֶב עַמִּיךָ:

שמות לא יד 2. לא תזרע ברמק בלאים פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הקרם:

דברים כב ט 3. את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע בלאים שוךך לא תזרע בלאים ובגד בלאים שעטנו לא יעלה עליו: ויקרא יט יט 4. אל תאכלו ממנו קא וְהָשַׁל מִבִּשְׁל בָּמִיּוֹת כִּי אִם צִלִּי אֶשׁ אֲשֶׁרֻשׁ עַל כְּרַעְיוֹ וְעַל קִרְבּוֹ:

שמות יב ט



שיטה מקובצת

אל כלאי זרעים ליתסרו.
י"ב ע"י תוס' בכורות דף נד ע"א:



רבינו גרשום

מדאסר רחמנא כלאים לגבוה. ודיכן אסר רחמנא שור או כשב פרט לכלאים: מדאסר רחמנא מחוסר זמן לגבוה. דכתיב מיום השמיני והלאה:

אלתחת וצוצחים בפ"צ (דף כד.) דפליגי תנאי גבי ולקח הכהן מדם החטאת באכצטו ונתן דאיכא דמוקי אכצע אשלפניו אולקח ולא אנמינה של אחריו ואיכא דמוקי לה אנמינה של אחריו ולא אלקימה דלפניו ואיכא דמוקי לה אחרוייהו היינו טעמא דפשטיה דקרא משמע טפי אלקימה דלקמיה ואשכחן בדוכתא אחרניא ולקחת מדם הפר ונתת על קרנות המוצח באכצעך דהוי אכצע אנמינה והשתא פליגי דחד מוקי אלקימה כמשמעומיה דקרא וחד מוקי לה אנמינה דיליף סמוס מן המפורש ולא בעי נמי לאוקומי אלקימה דלא שייך לקימה אאכצע אלא בדעבד חוון לשפת המזרק והך דמוקי אחרוייהו אלקימה משום משמעומא ואנמינה דיליף נמי מן המפורש וי' וזריך עיון כל היכא דלמר מקרא נדרש לפניו ולאחריו אס וכול ליישז שלא יקשה למה ידרשנו לפניו ולאחריו יותר מאותם שאין להם הכרע: (לעיל) **כל שתיעבתי לך הרי הוא בכל תאכל**. ואי"ת היאך אנו אוכלין אילים אפילו סירכין עוצד כוכבים מ"ש מבשר בחלב וי"ל מדאסר רחמנא מעוך וכמות לגבזה מכלל דלהדיוט שרי ואיזו"ת כורס און צבור ליתסר אפילו זרמו עוצד כוכבים וי"ל ^א דשרי רחמנא קדשים שהוממו כלכי ואיל אי"כ אינו דבר מתועב^ב: **היא קדש ואין מעשיה קדש**. ואי"ת ואימא לנשערי בהנאה אבל באכילה אסירי כדפריך בסמוך גבי זרעים וי"ל דהיתר הנאה נפקא לן מלכס דלדמר במרובה (צ"ק דף עא.) ובאלו נערות (כתובות לד.) אפילו לרבי יוחנן הסנדלר דאוסר במצבל בשנת וקא"ת תימא לרבי יוחנן למה ליה למימר מקדש דמעשה שנת אסירי תיפוק ליה מכל שמיעבמי והיתר הנאה מלכס^א: **חןרש** בשור וחמור וחוסם פי פרה ודש בה לייתסרו. פי' השור והחמור ויש ספרים דגרסי השמא לגבזה שרו להדיוט מבצעי א^א ולגבזה מנא לן דשרו דכתיב (ויקרא כג) ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלהיכם מכל אלה מכל אלה אי אתה מקריב מיתסרו לגבזה אלא בעלי חיים דאי כל מילי אי"כ כל מעשה שנת נמי תיפוק ליה מאלה ול"ל היא קדש וי"ל דלא שייך וי" מכל שמיעבתי לך חרשים והדישה דלא תחסוס אסור משום בזהמה וכן לא תחרוש ולא משום חרישה וזריעה דאפילו בלאו חרישה אסור להנהיג צבור וחמור ב^א ואי"ת ובסמוך בסוגיין פריך שילוח הקן ליתסר תיפוק ליה דאף לגבזה שרי מהאי קרא דאלה וי"ל דקרא דאלה בזהמה כתיב ולא בעופות ועוף מזהמה לא אחי משום דאין גדלות וקטנות פוסל בזהמה כמו בתורים ובני יונה וי" ואי"ת למה לי קרא דאלה הא מדאינטריך קרא בפרק כל האסורין (תמורה כז:). מן הבהמה להוציא הרובע והנרע מכלל דשאר קדשים שנעצדה בהן עזירה לא אסירי מכל שמיעבמי וכו' תימא דלא אחא מן הבהמה אלא לאשמעיין מכלל דלהדיוט שרי ולא מיתסר מכל שמיעבמי מ"מ גילף חורש צבור וחמור וחוסס פי פרה בקי^א מרובע וגרבע דבמייתה ושרי להדיוט וי"ל דאי לאו אלה הוה אסריין להו מדכתיב מן הבקר כי היכי דממעטיין מיניה נעצד ואי"ת ספרים דגרסי ומה שנת דחמיירא אמרת היא קדש ואין מעשיה קדש הני לא כל שכן וכן גרים בקוונטרס ופי' דבצשר וחלב לא אמרין האי וי"ת קושרא דמסתברא דכל שמיעבמי עליה רמיין דקא אכיל תועבה גופה אבל האי לא אכיל החרשה עצמה וכן חוסס לאו חסימה גופה קאכיל אלא הבא על ידה ממנה וילפינן משנת דאין הבא מכחה קודש וקשה דלמה לא יחשב צישול של שנת תועבה גופה כמו צישול של צשר בחלב וגראה דהיינו טעמא משום דבצשר בחלב הצישול ניכר אבל מעשה שנת אין ניכר שנעשה בשנת ואותו ואת בנו ושילוח הקן דפריך ליה מניייהו ז"ל דניכר בהם האיסור יותר ממה שניכר בחורש צבור וחמור וחוסס פי פרה ודש זה: **פן** תקדש פן תוקד **אש**. ואי"ת והא אינטריך לאשמועיין דמזותו בשריפה הא כלאי זרעים אין מזותן בשריפה אבל בהנאה אסירי וי"ל דבלאו הכי פריך שפיר אי"ג ליכתוב פן תשרף ומדכתיב תקדש משמע דאתא לאסור הנאה כקדש: **בכלאי זרעים באביד"ה אסירי בהנאה שרו**. ואי"ת לקמן (דף קטז.) גבי מעביר עיץ דלא מיתסר כי אס בזהוסיף מאחים אבל לא הוסיף שרי באכילה מדכתיב תרי קראי המלאה והזרע נימא ה"מ בהנאה אבל באכילה אסירי מכל שמעבמי לך כדבעי למימר הכא וי"ל דמאחר דאשכחן כלאי זרעים דשרו באכילה דאיתקוש לבהמה וכלאי הכרס אסורין אס כן סברא הוא בלא הוסיף כיון דלא מיתסר לגמרי כשאר כל כלאי הכרס יש לו להמיר אף באכילה כמו בכלאי זרעים: **מדאסר רחמנא בכלאים לגבוה מבכל דלהדיוט שרי**. ואי"ת ודלמא אינטריך קרא להקדישה ואח"כ הרציעה כלאים כדאמר פרק כל האסורים (תמורה כט.) גבי טרפה דאינטריך לאסור לגבזה היכא דהקדישה ואח"כ נטרפה וי"ל דמ"מ הכא אי אמיינן למיסר של הדיוט מכל שמעבמי לך כ"ש דלגבזה אסירא מכל שמעבמי לך אע"ג דהוקדש תחלה וכן וי"ל גבי אותו ואת בנו בסמוך אי נמי מדגלי לך בטרפה שאין חילוק ה"ה בכלאים ומחוסר זמן: **מדאסר רחמנא מחוסר זמן לגבוה**. דכתיב ומיוס השמיני והלאה ירצה דלמר לעיל בפרק אותו ואת בנו (דף פא.) נתקו הכתוב ללאו דאותו ואת בנו לעשה: **לא אמרה תורה שאל תקד"ה**. תימה דשרינן הכא מהא סברא בלא שום קרא ובסוף פרק שני דקדושין (דף נז.) גבי כפרי מזרוע דריש כל כפור טהורה תאכלנו לרבות המשולחם וזאת אשר לא תאכלנו לרבות השחוטה ופריך ואיפוך אנא ומשני רבא לא אמרה תורה שלח לתקלה והשתא למה לן קרא וי"דכל כפור טהורה תאכלנו להמיר דהכא שרינן מהאי טעמא שילוח הקן וי"ל דהתם כיוון דכתיב לא תאכלנו לאסור האחת הוה אמיינא דאיך נמי אסירא משום דאתקוש כפרים אהדדי ולא הוה שרינן מטעם דלא אמרה תורה שלח לתקלה אי לאו דאיכא עדיין יתורא דכל כפור טהורה תאכלנו ולא דמי לכל שמעבמי לך דהכא דלא כתיב בזהדיא אשלוח הקן ומהך סברא איכא לאוקומי במילי אחרניי:

פי' מעוך וכמות ונתוק וכרות אבל אתה מקריב קדשים שנעצדה בהן עזירה ואי"ת חרשים והדישה ליתסרו דמקרא דאלה על כרחך לך מיתסרו לגבזה אלא בעלי חיים דאי כל מילי אי"כ כל מעשה שנת נמי תיפוק ליה מאלה ול"ל היא קדש וי"ל דלא שייך וי" מכל שמיעבתי לך חרשים והדישה דלא תחסוס אסור משום בזהמה וכן לא תחרוש ולא משום חרישה וזריעה דאפילו בלאו חרישה אסור להנהיג צבור וחמור ב^א ואי"ת ובסמוך בסוגיין פריך שילוח הקן ליתסר תיפוק ליה דאף לגבזה שרי מהאי קרא דאלה וי"ל דקרא דאלה בזהמה כתיב ולא בעופות ועוף מזהמה לא אחי משום דאין גדלות וקטנות פוסל בזהמה כמו בתורים ובני יונה וי" ואי"ת למה לי קרא דאלה הא מדאינטריך קרא בפרק כל האסורין (תמורה כז:). מן הבהמה להוציא הרובע והנרע מכלל דשאר קדשים שנעצדה בהן עזירה לא אסירי מכל שמיעבמי וכו' תימא דלא אחא מן הבהמה אלא לאשמעיין מכלל דלהדיוט שרי ולא מיתסר מכל שמיעבמי מ"מ גילף חורש צבור וחמור וחוסס פי פרה בקי^א מרובע וגרבע דבמייתה ושרי להדיוט וי"ל דאי לאו אלה הוה אסריין להו מדכתיב מן הבקר כי היכי דממעטיין מיניה נעצד ואי"ת ספרים דגרסי ומה שנת דחמיירא אמרת היא קדש ואין מעשיה קדש הני לא כל שכן וכן גרים בקוונטרס ופי' דבצשר וחלב לא אמרין האי וי"ת קושרא דמסתברא דכל שמיעבמי עליה רמיין דקא אכיל תועבה גופה אבל האי לא אכיל החרשה עצמה וכן חוסס לאו חסימה גופה קאכיל אלא הבא על ידה ממנה וילפינן משנת דאין הבא מכחה קודש וקשה דלמה לא יחשב צישול של שנת תועבה גופה כמו צישול של צשר בחלב וגראה דהיינו טעמא משום דבצשר בחלב הצישול ניכר אבל מעשה שנת אין ניכר שנעשה בשנת ואותו ואת בנו ושילוח הקן דפריך ליה מניייהו ז"ל דניכר בהם האיסור יותר ממה שניכר בחורש צבור וחמור וחוסס פי פרה ודש זה: **פן** תקדש פן תוקד **אש**. ואי"ת והא אינטריך לאשמועיין דמזותו בשריפה הא כלאי זרעים אין מזותן בשריפה אבל בהנאה אסירי וי"ל דבלאו הכי פריך שפיר אי"ג ליכתוב פן תשרף ומדכתיב תקדש משמע דאתא לאסור הנאה כקדש: **בכלאי זרעים באביד"ה אסירי בהנאה שרו**. ואי"ת לקמן (דף קטז.) גבי מעביר עיץ דלא מיתסר כי אס בזהוסיף מאחים אבל לא הוסיף שרי באכילה מדכתיב תרי קראי המלאה והזרע נימא ה"מ בהנאה אבל באכילה אסירי מכל שמעבמי לך כדבעי למימר הכא וי"ל דמאחר דאשכחן כלאי זרעים דשרו באכילה דאיתקוש לבהמה וכלאי הכרס אסורין אס כן סברא הוא בלא הוסיף כיון דלא מיתסר לגמרי כשאר כל כלאי הכרס יש לו להמיר אף באכילה כמו בכלאי זרעים: **מדאסר רחמנא בכלאים לגבוה מבכל דלהדיוט שרי**. ואי"ת ודלמא אינטריך קרא להקדישה ואח"כ הרציעה כלאים כדאמר פרק כל האסורים (תמורה כט.) גבי טרפה דאינטריך לאסור לגבזה היכא דהקדישה ואח"כ נטרפה וי"ל דמ"מ הכא אי אמיינן למיסר של הדיוט מכל שמעבמי לך כ"ש דלגבזה אסירא מכל שמעבמי לך אע"ג דהוקדש תחלה וכן וי"ל גבי אותו ואת בנו בסמוך אי נמי מדגלי לך בטרפה שאין חילוק ה"ה בכלאים ומחוסר זמן: **מדאסר רחמנא מחוסר זמן לגבוה**. דכתיב ומיוס השמיני והלאה ירצה דלמר לעיל בפרק אותו ואת בנו (דף פא.) נתקו הכתוב ללאו דאותו ואת בנו לעשה: **לא אמרה תורה שאל תקד"ה**. תימה דשרינן הכא מהא סברא בלא שום קרא ובסוף פרק שני דקדושין (דף נז.) גבי כפרי מזרוע דריש כל כפור טהורה תאכלנו לרבות המשולחם וזאת אשר לא תאכלנו לרבות השחוטה ופריך ואיפוך אנא ומשני רבא לא אמרה תורה שלח לתקלה והשתא למה לן קרא וי"דכל כפור טהורה תאכלנו להמיר דהכא שרינן מהאי טעמא שילוח הקן וי"ל דהתם כיוון דכתיב לא תאכלנו לאסור האחת הוה אמיינא דאיך נמי אסירא משום דאתקוש כפרים אהדדי ולא הוה שרינן מטעם דלא אמרה תורה שלח לתקלה אי לאו דאיכא עדיין יתורא דכל כפור טהורה תאכלנו ולא דמי לכל שמעבמי לך דהכא דלא כתיב בזהדיא אשלוח הקן ומהך סברא איכא לאוקומי במילי אחרניי:

שאין ת"ע מבוש"ל. לית ליה לר"ל הנך דרשות דדרשינן בסוף פרק כל שעה (פסחים דף מא.) מיניה כלאו ואח"כ צשלו או לשאר משקים כו':

בשני